

Italien schiebt Verantwortung für Asylbewerber ab Deutschland fragte 2023 mehr als 15.000 Überstellungen an, elf fanden statt. Andere EU-Staaten agieren ähnlich

Italien schiebt Verantwortung für Asylbewerber ab; Deutschland fragte 2023 mehr als 15.000 Überstellungen an, elf fanden statt. Andere EU-Staaten agieren ähnlich

Die Welt

Mittwoch 3. April 2024

Copyright 2024 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Titel; S. 1; Ausg. 65

Length: 1092 words

Byline: Ricarda Breyton

Body

Mit zwei Schreiben setzte die italienische Regierung Ende 2022 ganz offiziell eine zentrale Vereinbarung der europäischen Migrationspolitik aus. Weil man nicht genügend Aufnahmeplätze für Migranten habe, wolle man vorübergehend keine sogenannten Dublin-Überstellungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten mehr entgegennehmen, teilte Rom den anderen Regierungen damals mit. Damit sind in der Regel Rückführungen von Asylbewerbern gemeint, die zuerst in Italien ankamen - und für die das Land deswegen eigentlich zuständig wäre.

Aus dem "zeitlich befristeten" Aufnahmestopp ist inzwischen ein Dauerzustand geworden - dessen Folgen zunehmend in Deutschland spürbar werden. Weil Italien die Menschen nicht zurücknimmt, muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) inzwischen Tausende Asylverfahren dauerhaft bearbeiten, die eigentlich Italien durchführen müsste. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion hervor; das Schreiben liegt WELT vor.

Demnach versuchte Deutschland zwar auch im Jahr 2023 Asylbewerber nach Italien zu überstellen - im Einklang mit der geltenden Rechtslage. Von 15.479 angefragten Überstellungen fanden allerdings nur elf tatsächlich statt. Bei 13.813 Personen lief im Jahr 2023 die sechsmonatige Überstellungsfrist aus, was bedeutet, dass Deutschland nun regulär das Asylverfahren bearbeiten muss. Auch für die Unterbringung und finanzielle Versorgung ist die Bundesrepublik in diesen Fällen nun offiziell zuständig.

"Das europäische Migrationssystem funktioniert nicht", kommentiert der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), die Antworten. "Die Regeln, die Europa sich gegeben hat, spielen in der Praxis keine Rolle mehr." Schon heute könnten Asylbewerber sich ihr Wunschland in Europa praktisch frei aussuchen, weil die anderen EU-Staaten sie ziehen ließen und anschließend nicht zurücknahmen. "In den allermeisten Fällen läuft das zulasten Deutschlands." Auch in andere Staaten scheiterten vielfach Überstellungen, wie die Auflistung zeigt. Etwa nach Österreich: 7995 Personen wollte Deutschland im Jahr 2023 dorthin zurückbringen, nur 1534 reisten tatsächlich dorthin aus. An Bulgarien stellte Deutschland 7732

Italien schiebt Verantwortung für Asylbewerber ab Deutschland fragte 2023 mehr als 15.000 Überstellungen an, elf fanden statt. Andere EU-Staaten agieren ähnlich

Übernahmegesuche, 266 waren erfolgreich. Nach Griechenland sollten 5523 Personen überstellt werden, in nur drei Fällen gelang das tatsächlich.

Als neuer Hotspot sticht Kroatien hervor: In 16.704 Fällen richtete Deutschland ein entsprechendes Übernahmeersuchen an das Land an der EU-Außengrenze - so oft wie bei keinem anderen Staat der EU. Allerdings nahm Kroatien nur 328 Menschen tatsächlich zurück. Das Land ist seit 2023 Mitglied des Schengenraums, was mit erleichterten Reisebedingungen einhergeht.

Die Gründe für gescheiterte Überstellungen sind vielfältig, wie das Bundesinnenministerium in seiner Antwort schreibt. Meist ist der andere Mitgliedstaat verantwortlich. Mitunter liegen die Ursachen aber auch in Deutschland (<https://www.welt.de/politik/deutschland/plus250113780/Migration-Der-zentrale-Grund-warum-die-Mehrheit-der-Abschiebungen-scheitert.html>): Zum Teil können Migranten nicht zurückgebracht werden, weil sie untergetaucht sind oder von einer Kirchengemeinde im sogenannten Kirchen-Asyl beherbergt werden. Rücküberstellungen scheitern aber mitunter auch an "organisatorischen" Gründen, die nicht näher bezeichnet werden. Schließlich spielen auch Gerichtsverfahren eine Rolle. Asylbewerber können gegen eine geplante Überstellung Rechtsmittel einlegen, ein geplantes Überstellungsverfahren wird dann zunächst unterbrochen.

"Es ist rechtswidrig, dass Italien die Asylbewerber nicht zurücknimmt", sagt der Konstanzer Asylrechtsrechtsexperte Daniel Thym. "Trotzdem haben die Leute ein Recht darauf, in Deutschland ein zweites Asylverfahren durchzuführen, wenn die Frist abläuft." Mehrere Versuche deutscher Bundesregierungen, diese doppelten Asylanträge abzuschaffen, seien in der Vergangenheit gescheitert.

"Italien wäre dazu wohl nur bereit, wenn die anderen Mitgliedstaaten Italien zugleich feste Quoten von Asylbewerber abnehmen." In früheren Stellungnahmen hatte die Bundesregierung bereits darauf hingewiesen, dass es der Europäischen Kommission als "Hüterin der Verträge" obliege, die Einhaltung europäischen Rechts in den Mitgliedstaaten zu prüfen und auf dessen Umsetzung hinzuwirken. Theoretisch denkbar wäre ein Vertragsverletzungsverfahren, wozu es aber bislang nicht kam.

Dass sich durch die geplante Reform des europäischen Asylsystems die Lage verbessert, glaubt CDU-Innenpolitiker Throm nicht. Das Gegenteil sei der Fall: "Die Dublin-Überstellungen wurden nicht, wie von uns gefordert, vereinfacht. Schlimmer noch: Die EU führt bald eine feste Frist ein, nach der EU-Staaten die Zuständigkeit für abgelehnte Asylbewerber verlieren. Aussitzen lohnt sich dann also offiziell." Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) (<https://www.welt.de/politik/deutschland/article245090314/Faeser-sieht-historisches-Momentum-fuer-neues-EU-Asylsystem.html>) habe "massiv gegen deutsche Interessen verstoßen, als sie dieser Regel zugestimmt hat".

Das europäische Asylsystem soll nach jahrelangem Streit noch in diesem Jahr reformiert werden. Als zentrale Neuerung sind verpflichtende Grenzverfahren an der EU-Außengrenze vorgesehen. Menschen mit geringer Bleibeperspektive sollen im besten Fall dort ihr gesamtes Verfahren durchlaufen. Allerdings müssen die EU-Außengrenzstaaten zu Beginn nur rund 30.000 Plätze vorhalten. Viele Migranten dürften auch weiterhin in andere EU-Staaten ziehen, prognostizierte Thym schon im vergangenen Jahr. Diese Sekundärmigration sei zwar offiziell verboten. Allerdings ist das Stellen mehrerer Asylanträge in unterschiedlichen Mitgliedstaaten grundsätzlich auch weiterhin explizit erlaubt.

Auch die Weiterwanderung bereits anerkannter Flüchtlinge bleibt ein Problem. Laut Bundesinnenministerium waren Ende Dezember 2023 beim BAMF rund 6100 Asylverfahren von Personen anhängig, die bereits in Griechenland einen Schutzstatus erhalten hatten. Weil die Versorgung von anerkannten Flüchtlingen in Griechenland vergleichsweise schlecht ist, ziehen viele in andere EU-Staaten weiter. Nach Kenntnis der Bundesregierung seien in Griechenland kein Sozialwohnsystem oder sozialer Wohnungsbau gegeben, schreibt das Bundesinnenministerium. Wohngeld stehe nur denjenigen zu, die sich mehr als fünf Jahre ununterbrochen und legal in Griechenland aufgehalten hätten.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat massiv gegen deutsche Interessen verstoßen Alexander Throm, CDU-Innenpolitiker

Italien schiebt Verantwortung für Asylbewerber ab Deutschland fragte 2023 mehr als 15.000 Überstellungen an, elf fanden statt. Andere EU-Staaten agieren ähnlich

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: EINWANDERUNG (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (89%); POLITISCHE PARTEIEN (78%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (73%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (73%); GERICHTSPROZESSE (68%)

Organization: EUROPEAN UNION (82%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (79%); ROM, ITALIEN (79%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (94%); EUROPA (93%); KROATIEN (92%); ITALIEN (91%); DEUTSCHLAND (90%); BULGARIEN (58%); GRIECHENLAND (58%); ÖSTERREICH (58%)

Load-Date: April 2, 2024